Le rattrapage des prières délaissées volontairement sans excuse

Tiré de la série d'audios intitulée :

«Les paroles textuelles réfutant les hadâdiyah [traduction d'un livre du cheikh Rabee]»

Cours 28 & 29

Avec des annotations supplémentaires



Transcription : Abû Aisha Al Albani

Sommaire

Introduction (p.3)

Argumentation de la majorité des savants qui disent qu'il faut rattraper la prière manquée sans excuse (p.10)

Argumentation de ceux qui ont dit qu'on ne rattrape pas la prière (p.17)

Conclusion (p.24)

La prière délaissée pendant une longue période : question posée à Muhammad Wora (qu'Allah le préserve) (p.27)

Introduction

L'imam Ibn Qoudamah (رحمه الله) dit : «On ne connaît aucune divergence entre les musulmans sur le fait que celui qui délaisse la prière doit la rattraper [ou la rembourser] obligatoirement. S'il était mécréant [donc s'il avait apostasié, c'est-à-dire celui qui délaisse la prière par négligence, par paresse], il n'aurait pas été obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé.»[1]

L'imam Ibn Qoudamah nous fait comprendre qu'il ne connaît aucune divergence entre les musulmans, que celui qui a délaissé la prière doit obligatoirement rembourser cela et que s'il était mécréant (donc s'il avait apostasié), il n'aurait pas dû rembourser. Pourquoi dit-il cela ? Parce que celui qui a apostasié ne doit pas rembourser ce qu'il a délaissé quand il était dans la mécréance s'il revient dans l'islam, sauf que cela est l'avis de beaucoup de savants et non l'avis de tous les savants.

L'imam Muhammad Ibn Nasr (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :

«Quant à ce sur quoi ils se sont argumentés qui est le consensus général stipulant que celui qui délaisse volontairement la prière doit la rattraper, ils ont dit : s'il était mécréant on ne lui aurait pas ordonné de la rattraper car on n'ordonne pas au mécréant de rattraper ce qu'il a délaissé comme prières. Nous leur disons :

Le mécréant sur lequel il y a unanimité qu'on ne lui ordonne pas de rattraper ce qu'il a délaissé comme prières est le mécréant qui n'est jamais entré dans l'islam, puis entre dans l'islam, ils sont unanimes qu'il n'a pas à rattraper ce qu'il a délaissé comme prières durant son état de mécréance car Allah lui a pardonné à cause de son islam ce qu'il a fait dans sa mécréance. Quant à celui qui est entré dans l'islam puis apostasie puis revient dans l'islam, ils ont divergé concernant ce qu'il a délaissé dans son état d'apostasie comme prières, jeûnes, zakāt et autre que cela.»[2]

Donc, dans ce qu'a mentionné Ibn Qoudamah ici, il y a des objections. Il dit : «On ne connaît aucune divergence entre les musulmans sur le fait que celui qui délaisse la prière doit la rattraper [ou la rembourser] obligatoirement.»

Il n'y a pas un consensus des savants sur cela. Certes, la majorité des savants disent que celui qui a délaissé la prière volontairement (c'est-à-dire qu'il a fait sortir la prière volontairement de son temps), il doit rembourser cette prière, mais il n'y a pas de consensus. Bien évidemment il a dit «On ne connaît aucune divergence», donc il n'a pas dit que cela n'existe pas. Il parle par rapport à sa science.

---

[1] *Al-moughni* 2/332 édition Al-qahira.
[2] *Ta'dhim qadr Al-salat* 2/975.

Ensuite il dit : «S'il était mécréant [donc s'il avait apostasié, c'est-à-dire celui qui délaisse la prière], il n'aurait pas été obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé», car on ne demande pas à celui qui a apostasié de rembourser ce qu'il a délaissé quand il était dans la mécréance. Mais ici aussi, il y a une divergence entre les savants comme on l'a vu. Donc ce que dit l'imam Ibn Qoudamah ici est vraiment discutable.[3]

De plus, Ibn Nasr a essayé d'apporter une réponse à cette objection avancée par Ibn Qoudamah, il a dit :

«Si l'homme délaisse une prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, il doit la rattraper, nous ne connaissons aucune divergence sur cela sauf ce qu'on rapporte d'Al-Hassan. Celui qui le déclare mécréant pour son délaissement lui demande de se repentir et considère son repentir et son rattrapage de la prière comme étant son retour à l'islam, et celui qui ne le déclare pas mécréant considère qu'il a commis un péché et qu'il doit obligatoirement rattraper cette prière.»[4] [Fin de citation]

Il faut bien comprendre que pour le mécréant de base qui n'est jamais entré dans l'Islam, il ne lui est pas obligatoire de rattraper les prières manquées quand il était dans la mécréance et on ne connait aucune divergence des savants sur cela comme l'a dit l'imam Ibn Qoudamah. Et l'imam Muhammad Al-Amin Al-Chanqitî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :

«Quant au mécréant de base, il ne lui est pas obligatoire de rattraper ce qu'il a délaissé comme adoration dans son état de mécréance, et il n'y a aucune divergence entre les savants musulmans sur cela.»[5] [Fin de citation]

Et la preuve, c'est la parole d'Allah où Il dit :

«قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ»

«**Dis à ceux qui ont mécru que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qu'il s'est passé.**»[6]

Et plein de gens se sont convertis au temps du Prophète (ﷺ) et il n'a pas du tout été rapporté qu'il demandait aux gens qui entraient dans l'Islam de rattraper les prières

[3] En fait, Ibn Qoudamah ici veut s'argumenter du consensus [selon certains savants] stipulant que celui qui manque volontairement la prière sans excuse doit la rattraper pour dire que cela prouve que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas mécréant, car celui qui est mécréant ou qui apostasie on ne lui demande pas de rembourser les adorations qu'il n'a pas effectuées dans son état de mécréance, lui, ce qui lui est demandé c'est de se convertir simplement. Donc, si les savants sont unanimes que celui qui délaisse la prière volontairement doit la rembourser, cela veut dire qu'il n'est pas mécréant.
[4] *Ta'dhim qadr Al-salat* 2/975.
[5] *Adwa-oul-bayan* 3/462.
[6] Sourate 8, verset 38.

ou les jeûnes manqués avant leur entrée dans l'Islam. Cela montre clairement que celui qui se convertit à l'Islam sans jamais avoir été musulman auparavant n'a pas à rattraper les prières et les jeûnes qu'il n'a pas accomplis quand il était dans la mécréance. Et comme je l'ai dit, on ne connaît aucune divergence des savants sur cela.

Maintenant, celui qui a apostasié, doit-il rembourser les prières qu'il n'a pas accomplies quand il était apostat s'il revient à l'Islam ? Les savants ont divergé sur cela. Or, quand on regarde les propos d'Ibn Qoudamah, il dit : «S'il était mécréant [donc s'il avait apostasié], il n'aurait pas été obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé.»

Déjà, il s'est basé sur le fait qu'il y a un consensus que celui qui a délaissé la prière doit la rembourser, mais il n'y a pas de consensus [comme on le verra in chāa Allah]. Ensuite, concernant sa parole «S'il était mécréant [donc s'il avait apostasié], il n'aurait pas été obligatoire pour lui de rembourser une prière délaissée ou un jeûne délaissé», cela aussi est discutable, car cela peut être un argument pour celui qui est du même avis et même là encore, car il y a des savants qui voient que celui qui a apostasié doit rembourser les prières qu'il a manquées quand il était apostat.

Les hanafiyyah et les malikiyyah disent qu'il ne rembourse pas et qu'il est comme le mécréant de base. Pour eux, le verset 38 de la sourate 8 qu'on a cité l'englobe. On rapporte deux avis des hanâbilah : un avis stipulant qu'il doive rembourser et un autre stipulant qu'il ne rembourse pas. Quant aux chafi'iyyah, ils disent qu'il doit rembourser. Donc il n'y a pas de consensus pour le cas de celui qui a apostasié et qui revient dans l'Islam. L'avis que nous trouvons juste, et Allah est plus Savant, c'est celui des hanafiyyah et des malikiyyah. Il rentre dans la généralité du texte [du verset 38 de la sourate 8].

Une autre question. S'il a délaissé des prières avant d'apostasier, puis il a apostasié et ensuite il est revenu à l'Islam, doit-il rattraper les prières délaissées avant son apostasie ? Déjà, pour celui qui voit que le fait de délaisser une seule prière est une apostasie, celui-là a déjà apostasié au moment où il a délaissé les prières, il est sorti de l'Islam. Mais si on prend l'avis de la majorité des savants, doit-il rembourser ?

La majorité des savants disent qu'il rembourse. Les malikiyyah disent qu'il ne rembourse pas car l'Islam efface ce qui l'a précédé, donc y compris ce qu'il a fait avant d'apostasier. Cette question est un peu compliquée, même si je penche plus vers l'avis des malikiyyah. Allah est plus Savant.

Revenons au cas cité par l'imam Ibn Qoudamah. Il a dit : «On ne connaît aucune divergence entre les musulmans sur le fait que celui qui délaisse la prière doit la rattraper [ou la rembourser] obligatoirement.» Il n'y a pas de consensus. Il y a une divergence entre les savants sur ce sujet. Si le musulman retarde la prière jusqu'à

ce que son heure soit sortie, s'il a une excuse comme l'oubli ou le sommeil il n'y a aucune divergence qu'il n'a pas de péché et qu'il doit obligatoirement rattraper cela. Maintenant, concernant celui qui a retardé la prière volontairement jusqu'à ce que son heure soit sortie, doit-il rattraper cette prière-là ? Et s'il l'a rattrape, est-elle valide ? La majorité des savants disent qu'il doit rattraper. Et ceci est l'avis des quatre imams : l'imam Malik, l'imam Ach-Chafi'i, l'imam Ahmad et l'imam Abou Hanifa.

Quand le Cheikh Zayd Al-madkhalî a parlé de cette question dans son explication du *durar* de l'imam Ach-Chawkânî, il a mentionné que la majorité des savants disent que la personne ne doit pas rembourser et que sa prière n'est pas valide[7]. Mais ceci est une erreur. Ce n'est pas l'avis de la majorité des savants (sauf si le Cheikh a visé la majorité des savants contemporains, et même là encore). Plutôt, c'est l'avis de la minorité. La majorité des savants disent qu'il doit rembourser (et ceci est l'avis de l'imam Ach-Chawkânî dans le *durar*). Certains savants ont même parlé de consensus.

Al-Nawawi dit : «Les savants dont les paroles sont considérées sont unanimes sur le fait que celui qui délaisse une prière volontairement doit la rattraper, Abou Muhammad 'Ali Ibn Ḥazm les a contredits, il a dit : il ne pourra jamais rattraper cela, ce n'est même pas valide s'il le fait, il a dit : qu'il fasse beaucoup de biens, de prières surérogatoires afin que cela soit lourd sur sa balance le jour de la résurrection et qu'il demande pardon à Allah. Cette parole qu'il a dite, non seulement elle contredit le consensus, mais en plus de cela, elle est caduque, nulle par rapport aux preuves !»[8] [Fin de citation]

Muhammad Ibn Nasr a dit : «Si l'homme délaisse une prière jusqu'à ce que son temps s'écoule, il doit la rattraper, nous ne connaissons aucune divergence sur cela sauf ce qu'on rapporte d'Al-Hassan.»[9]

Ibn Al-'arabî, le savant malikite, a même considéré que l'avis contraire est un avis d'innovateurs, il dit après avoir parlé du fait de rattraper la prière pour celui qui l'a oubliée : «Comprenez bien ce point, vous serez soulagés des troubles des innovateurs, ils ne cessent d'inciter les gens à délaisser la prière jusqu'à ce qu'ils disent même que celui qui la délaisse volontairement n'a pas à la rattraper.»[10]

Al-Nawawi a dit : «Certains Ahl-dhāhir se sont isolés en disant : il n'est pas obligatoire de rattraper la prière délaissée sans excuse, et il a prétendu que c'est

---

[7] En réalité, le terme que le Cheikh a mentionné est «pas acceptée» et non «ce n'est pas valide», même si c'est toujours une erreur car ce n'est pas l'avis de la majorité. Mais il fallait que je dise quand même ce qu'il a dit exactement pour ne pas faire dire au Cheikh ce qu'il n'a pas dit.
[8] *Al-majmou'* 3/67
[9] *Ta'dhim qadr Al-salat* 2/975
[10] *Ahkam al-qour'ane* 3/256.

plus grand pour qu'il sorte des conséquences de son péché par le rattrapage, ceci est une erreur de celui qui l'a dit et une ignorance, et Allah est le plus savant.»[11]

Abou Mansoûr Al-Baghdâdî est même allé jusqu'à considérer comme étant de la mécréance le fait de dire que celui qui délaisse la prière volontairement ne doit pas la rattraper. Il dit dans son livre «La différence entre les sectes» à la page 132 en réfutation à un mou'tazili : «Il a prétendu que celui qui délaisse une prière obligatoire volontairement, son rattrapage n'est pas valide et il ne lui est pas obligatoire de la rattraper et ceci c'est-a-dire cet avis est une mécréance chez le reste de la communauté, c'est semblable à celui qui prétend que les cinq prières ne sont pas obligatoires.»[12]

Ibn 'Abdil-Barr et bien d'autres ont mentionné un consensus sur l'obligation de rattraper la prière délaissée volontairement.

Ensuite on a un deuxième avis. Celui-ci stipule que la personne ne doit pas rembourser (certains disent même que la prière n'est pas valide). Ceci est l'avis d'Al-Hassan Al-Basri[13], d'Abou Bakr Al-Houmeidi[14], du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya[15], d'Ibn Rajab (parmi les hanâbilah) et d'Ibn Hazm Adh-Dhâhirî. Certains

---

[11] Explication du *Sahih Mouslim* 5/183.

[12] Abou Mansoûr Al-Baghdâdî fait partie des savants de oussoûl mais il était sur la voie des acha'ira, il faut donc faire attention, quant à sa parole ici, c'est une exagération. Mais cela prouve que la divergence sur ce sujet était comme inexistante.

[13] Ibn Nasr a dit : «Quant à ce qui est rapporté d'Al-Hassan : Ishaq nous a dit ceci : Al-Nadr nous a dit d'après Al-Ach'ath d'après Al-Hassan qu'il a dit : Si l'Homme délaisse une seule prière, il ne la rattrape pas.» [*Ta'dhim qadr Al-salat* 2/1000, athar 1078]. Sa chaîne de transmission est authentique. Ibn Nasr a dit juste après avoir cité cette parole d'Al-Hassan : «Cette parole d'Al-Hassan peut être comprise de deux façons : l'une d'elle est qu'il le déclarait mécréant pour le délaissement volontaire de la prière, c'est pour cela qu'il ne voyait pas qu'il doit rattraper car on n'ordonne pas au mécréant de rattraper ce qu'il a délaissé comme obligations dans son état de mécréance. Le deuxième sens est de dire : il ne le déclarait pas mécréant pour son délaissement, mais il voyait qu'Allah lui a rendu obligatoire la prière dans un temps précis, donc, s'il la délaisse jusqu'à ce que son temps s'écoule, il a le péché pour avoir délaissé l'obligation dans le temps dans lequel on lui a demandé de la faire, s'il la fait donc après ce temps, il l'aura faite dans un temps dans lequel on ne lui a pas demandé de la faire, par conséquent, il ne lui est pas profitable de faire ce qu'on ne lui a pas ordonné à la place de ce qu'on lui a ordonné. Cette parole n'est pas répréhensible en matière de réflexion, n'eut été le fait que les savants sont unanimes pour dire le contraire (de cette parole).» [Fin de citation]. Pour moi, la première hypothèse est plus proche sans l'affirmer avec certitude car on rapporte d'Al-Hassan qu'il déclare mécréant celui qui délaisse la prière. Celui qui déclare mécréant celui qui délaisse la prière, c'est très compréhensible qu'il ne demande pas à ce dernier de rattraper la prière délaissée volontairement.

[14] Voir sa position dans son *mousnad* vers la fin 2/547.

[15] Le cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah semble avoir eu deux avis différents sur ce sujet, car dans le *Charh Al-'Oumda*, au livre de la prière (2/233), ce qui est apparent c'est qu'il penche vers le fait de rattraper la prière délaissée volontairement sans excuse. Il dit en commentant une parole attribuée à Ibn Mas'oud disant que la prière a un temps comme le Hajj en a, Ibn Taymiyyah dit : «Allah lui a rendu obligatoire le fait de prier et le fait de le faire à l'heure. Ne pas l'accomplir à son temps n'implique pas le délaissement de la base de l'acte, plutôt il accomplit la prière, et le fait de l'avoir retardée restera

disent que les savants sont unanimes que la personne doit rembourser la prière, mais il n'y a pas de consensus. Comment parlerions-nous de consensus alors qu'Al-Hassan Al-Basri voit que la personne ne rembourse pas, de même qu'Abou Bakr Al-Houmeidi ? Al-Hassan Al-Basri fait partie des *salafs*, il est mort en 110 ! Abou Bakr Al-Houmeidi est mort en 219 !

Et on avait déjà vu (dans les audios sur la barbe, je crois) que si on a la majorité des savants sur une position et qu'un savant a contredit la majorité des savants sur une position, on ne peut plus parler de consensus. Je pense qu'on avait parlé de cela dans les audios sur la barbe et je crois qu'on avait même mentionné une parole du Cheikh Ibn Outheymine par rapport à ce sujet.

Ibn Al-Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :

«Muhammad Ibn Nasr a clairement mentionné la divergence [sur le sujet], mais il a cru que la communauté est unanime sur l'autre avis [celui stipulant qu'il faut rattraper la prière délaissée volontairement]. Ceci comporte deux hypothèses : la première est qu'il voit qu'il peut y avoir un consensus après la divergence qui soit valide et la deuxième est qu'il voit que le fait qu'une seule personne contredise n'annule pas le consensus, or sur les deux sujets il y a une divergence connue.»[16]

Certains disent qu'il y a une version de l'imam Malik où il voit qu'on ne rembourse pas, de même qu'une version d'Ibn Habîb parmi les malikiyyah mais ceci est discutable. Déjà, certains ont dit que c'est une parole *châdh* [marginale] qui est rapportée de l'imam Malik tels qu'Ibn Abdil-Barr, Ibn Al-'Arabî, Al-Qourtoubî quand ils ont mentionné cette question et quand ils ont fortement réfuté Ibn Ḥazm ils n'ont pas mentionné que c'était un avis d'Ibn Habîb. Si vraiment c'était son avis, ils auraient dû mentionner cela (à moins qu'ils l'ignoraient mais cela m'étonnerait). Peut-être que ceux qui ont dit que c'était l'avis d'Ibn Habîb se sont basés sur le fait qu'il rend mécréant celui qui délaisse la prière et chez les malikiyyah l'apostat ne rembourse pas. Muhammad Ibn Nasr a dit : «Si l'homme délaisse volontairement la prière jusqu'à ce que son heure soit sortie, il doit rembourser. On ne connaît aucune divergence sur cela sauf ce qu'on rapporte d'Al-Hassan Al-Basri.»

---

dans sa conscience (à sa charge). Soit Allah le châtiera pour cela, soit il acceptera son repentir, soit il lui pardonnera. Il n'a pas voulu dire que la prière est comme le Hajj dans tous les aspects, car le Hajj on ne peut l'accomplir en dehors de son temps, qu'on l'ait retardé avec excuse ou non, contrairement à la prière.» [Fin de citation]. Peut-être que c'était son premier avis ou peut-être qu'il fait allusion à celui qui retarde les prières de la journée dans la journée et celles de la nuit dans la nuit et non celui qui retarde les prières de la journée jusqu'à la nuit et vice versa car il a une parole dans le *Minhaj Al-Sunnah* (5/210) où on peut comprendre cela, ou peut-être qu'il fait allusion à celui qui a l'intention de rattraper au moment du délaissement. Et Allah est le plus Savant.

[16] La prière et le jugement de celui qui la délaisse p.87.

Dans tous les cas, dire que c'est l'avis d'Ibn Habîb parmi les malikiyyah ainsi que de l'imam Malik, c'est vraiment discutable. Ce qui est connu de l'imam Malik, c'est que celui qui a délaissé la prière doit obligatoirement rembourser.

Donc on a ici deux avis. Celui de la majorité des savants dont les quatre imams et pleins d'autres savants stipulant qu'il est obligatoire à cette personne de rembourser et celui de la minorité stipulant qu'il ne rembourse pas et parmi les contemporains c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, du Cheikh Ibn Baz[17] et du Cheikh Ibn 'Outheymine.

Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre c'est que cette question repose sur une question de oussoûl : Si Allah a ordonné de faire une chose à un temps précis et que ce dernier est passé et que la personne n'a pas accompli l'acte en question, pour la rattraper faut-il une nouvelle preuve qui montre qu'il faut rattraper ou bien se base-t-on sur la preuve initiale sur laquelle on s'est basée pour affirmer que l'acte est obligatoire et que celui-ci n'est pas tombé malgré que le temps soit passé ?

La majorité des savants des oussoûl disent qu'il faut une nouvelle preuve. Une minorité dit que non. Et j'ai longtemps suivi l'avis de la majorité des savants des oussoûl mais je vous informe que j'ai changé d'avis et je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette problématique in châa Allah. Et le débat revient également à une question : si on ordonne de faire une chose et que cette chose est composée (exemple : l'ordre de prier et l'ordre de prier en un temps précis), est-ce que si on n'a pas fait l'un, l'autre tombe, s'annule, ou bien perdure-t-il du moment où il est toujours possible de le faire ?

Certains disent que le fait qu'on demande de prier à un temps précis montre que l'intérêt se trouve à ce moment-là, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à restreindre cet acte à ce moment-là. D'autres ont répondu que du moment où celui qui est excusé peut rattraper et que sa prière est valide hors de son temps, cela montre que ceci n'empêche pas que la prière soit faite hors de son temps mais avec le péché pour celui qui n'a pas d'excuse. Ici, ce n'est pas l'analogie par rapport à celui qui est excusé en disant que comme celui qui est excusé rembourse, celui qui ne l'est pas rembourse aussi, non. Plutôt, c'est par rapport à l'argument du temps : si on dit que celui qui est excusé peut rattraper en dehors du temps alors qu'à la base l'acte doit être fait en un temps précis, cela montre que l'acte peut être fait hors du temps mais avec le péché. La restriction du temps n'empêche donc pas de rattraper mais avec le péché car il a retardé sans excuse.

Je vais vous mentionner ici les arguments des deux groupes et on va voir l'avis qui est le plus soutenu par les preuves.

[17] Sauf que lui dit que celui-là est mécréant car le Cheikh Ibn Baz voit que celui qui délaisse une seule prière est mécréant. Et pour le Cheikh Ibn Baz, on ne demande pas à celui qui revient dans l'Islam après l'apostasie de rembourser ce qu'il a manqué quand il était apostat.

Argumentation de la majorité des savants qui disent qu'il faut rattraper la prière manquée sans excuse

Ceux qui ont dit qu'il est obligatoire de rattraper la prière (donc la majorité des savants) disent :

1) On a obligé la prière à un temps précis. Cela implique deux choses : prier et le faire en son temps. Si on n'a pas fait l'un, l'autre reste toujours obligatoire. On se base toujours sur la preuve de base (la première preuve) pour obliger ce que la personne peut encore faire, c'est-à-dire la prière. Il reste donc le péché pour ce qu'elle ne peut plus faire, c'est-à-dire faire la prière en son temps (car elle ne peut plus faire revenir le temps). Elle doit donc se repentir sincèrement car elle a retardé la prière sans excuse jusqu'à ce que son heure soit sortie.

2) Ce qui est prouvé qu'il est obligatoire par consensus ne peut tomber que par un autre consensus comme le premier ou une preuve authentique claire montrant qu'on ne doit plus faire cela.

3) Le but, c'est la prière. Le temps n'est que la condition. La prière est aussi importante que le temps ici. De la même manière que la prière ne tombe pas parce qu'on a été négligent concernant la purification (en délaissant la purification par exemple qui est aussi une condition de validité de la prière) au moment où on pouvait la faire, de cette même manière la prière ne tombe pas parce qu'on a été négligent concernant le temps.

Le Prophète (ﷺ) a dit clairement qu'Allah n'accepte pas la prière sans purification. Donc si quelqu'un est capable d'utiliser l'eau (ou la terre lorsqu'il n'y a pas d'eau) au début du temps, et qu'il sait avec certitude que vers la fin de l'heure il ne pourra utiliser ni l'eau ni la terre, il lui est alors obligatoire de prier au début du temps. Certains savants mentionnent même un consensus sur cela. Donc s'il retarde la prière jusqu'à ce qu'il soit incapable d'utiliser l'eau ou la terre, il a le péché pour cela et il lui est obligatoire de prier ainsi sans purification selon ce qui est juste.

La prière ne tombe pas même s'il a été négligent au point de délaisser volontairement une condition de la prière qui est la purification (puisqu'il savait bien qu'à la fin de l'heure il ne trouverait pas d'eau ni de terre par exemple), sachant qu'on n'a même pas un texte qui mentionne clairement qu'Allah n'accepte pas la prière hors de son temps comme le cas de la purification où là on a un texte clair qui stipule qu'Allah n'accepte pas la prière sans purification. Oui, les savants mentionnent l'entrée de l'heure parmi les conditions, il y a des arguments qui justifient cela, mais on n'a pas un texte clair comme pour le cas de la purification où on dit qu'Allah n'accepte pas la prière en dehors de son temps.

Donc pour affirmer qu'Allah n'accepte pas la prière hors de son temps, on doit avoir soit un consensus (comme c'est le cas de la prière avant[18] son temps) ou une preuve qui n'est pas discutable.

4) Le Prophète (ﷺ) a dit :

«مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

«**Celui qui oublie une prière ou qui a dormi en manquant une prière, son expiation est qu'il l'accomplisse dès qu'il se souvient.**»[19]

L'aspect argumentatif : si la prière n'était valide que dans son temps, on ne pourrait pas la rattraper en dehors de son temps de manière absolue (que ce soit pour celui qui est excusé ou pas), comme le *Hajj* où il y a un temps précis, si son temps est passé on ne peut pas le faire à un autre temps qui n'est pas le mois du *Hajj* et il n'y a pas de différence entre celui qui est excusé et celui qui ne l'est pas pour le cas du *Hajj*. Donc du moment où il est possible de faire la prière en dehors de son temps pour celui qui est excusé, ceci prouve que le rattrapage peut se faire tout en étant séparé de son temps prescrit. Ce qui revient à dire que le temps pour l'accomplissement de la prière est différent du temps de l'accomplissement du *Hajj*.

Donc on doit rattraper la prière manquée même si c'est hors de son temps car on peut accomplir cette adoration en dehors de son temps. La différence entre celui qui est excusé et celui qui ne l'est pas n'est que sur le péché et non sur la validité du rattrapage et sur son obligation. Celui qui est excusé n'a pas de péché mais doit tout de même rattraper, or celui qui n'est pas excusé a le péché et il doit quand même rattraper. Le fait d'avoir le péché n'empêche pas le rattrapage.

Ici, il y a une objection. Certains ont dit qu'on ne peut pas faire l'analogie entre celui qui délaisse volontairement et celui qui a oublié, entre celui qui est excusé et celui qui ne l'est pas, car celui qui est excusé, son rattrapage est son expiation comme c'est venu dans le hadith et dans une version on dit même : «***Il n'a pas d'expiation sauf cela*** [le rattrapage]**.**» Or, celui qui délaisse volontairement n'a pas d'expiation, il doit se repentir. C'est pourquoi la majorité des gens de science disent que celui qui tue volontairement n'a pas d'expiation, de même pour celui qui a juré en mentant volontairement car, disent-ils, l'expiation n'efface pas ce péché, la personne doit se repentir.

[18] Bien évidemment avec des détails qu'il faut connaître par rapport au regroupement mais ce n'est pas notre débat ici.
[19] *Sahih Muslim* n°684.

Donc on n'aurait pu faire l'analogie avec celui qui a dormi ou qui a oublié si l'ordre de rattraper était donné en guise de dureté. Là, on aurait pu dire que si celui qui est excusé doit rattraper, alors celui qui ne l'est pas à fortiori. Or, l'ordre de rattraper à celui qui a oublié ou qui a dormi est en guise de douceur, de bonté envers lui. Il n'a pas pu faire la prière en son temps en raison d'une excuse donc on lui donne encore une autre occasion d'accomplir sa prière, donc ce n'est pas en guise de dureté envers lui car certains gens de science ont fait l'analogie en disant «Si on demande à celui qui a une excuse de rembourser la prière, alors celui qui n'a pas d'excuse à fortiori» et le Cheikh Al-Albani a vraiment réfuté ceux qui ont fait l'analogie entre celui qui a une excuse (oubli ou sommeil) et celui qui a délaissé la prière volontairement sans excuse.

Ceci est l'objection que certains ont apporté ici. Mais d'autres ont répondu en disant que si le serviteur rattrape, c'est une expiation pour le délaissement de la prière. Quant à l'expiation pour avoir retardé la prière en dehors de son temps, il ne peut pas y avoir une expiation pour cela si ce n'est par le repentir car le fait de retarder la prière de son temps est composé de deux choses : le délaissement de la prière et le fait de la retarder de son temps. L'expiation est pour le délaissement de la prière et pas pour le fait de l'avoir retardée car on ne peut pas faire revenir le temps (ceci est un peu une réponse par rapport à ceux qui ont pris l'exemple qu'on a mentionné de celui qui tue volontairement). Donc ils disent que ce qu'il peut rattraper, il le fait, à savoir la prière, et c'est une expiation. Quant à ce qu'il ne peut pas rattraper (le temps), il lui est obligatoire de se repentir pour cela.

Et il ne convient pas de dire que comme il ne peut pas rattraper le temps (étant donné qu'il ne peut pas le faire revenir), il ne peut donc pas non plus rattraper la prière car comme on l'a mentionné, le temps pour l'accomplissement de la prière est différent du temps pour l'accomplissement du Hajj et celui qui a dormi ou a oublié ne peut pas non plus rattraper le temps mais il rembourse quand même mais il n'a pas de péché, on ne lui demande pas de se repentir car il est excusé contrairement à celui qui n'a pas d'excuse. Lui, on lui demande deux choses : rattraper la prière et le repentir pour avoir retardé la prière volontairement.

Si quelqu'un a manqué volontairement *Joumou'a* sans excuse, il doit obligatoirement prier *Dhouhr*, il doit se repentir pour avoir manqué *Joumou'a*. Sa prière de *Dhouhr* n'est pas l'expiation du fait qu'il ait délaissé la prière du *Joumou'a* à son heure.

Si quelqu'un a consommé de l'alcool et qu'il est ivre et qu'il ne sait plus ce qu'il dit, il ne peut pas prier même si le temps s'en va du moment où il est saoul et qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Si le temps s'en va, il a le péché mais il doit rattraper la prière ! Et je n'ai vu aucun savant dire le contraire de cette parole.[20]

[20] Or, c'est connu qu'en général celui qui devient ivre à cause de la consommation d'alcool le fait volontairement, en principe il n'est pas excusé.

Le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :

«Si la personne perd sa raison à cause d'une chose illicite, telle que le fait d'être ivre à cause de l'alcool et du chanvre ou du cannabis ou de la prise d'anesthésie et ce qui est semblable à cela ou encore à cause d'une situation illicite telle que le fait d'écouter des poèmes interdits et qu'elle perde sa raison, ***elle doit impérativement rattraper la prière manquée sans divergence***.»[21] [Fin de citation]

Ibn Ḥazm (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :

«**Ils [les savants] sont unanimes sur le fait que quiconque a dormi et a manqué la prière ou l'a oubliée ou est devenu ivre à cause de la consommation d'alcool jusqu'à ce que le temps de la prière s'écoule doit toujours la rattraper**.»[22] [Fin de citation]

Et Ibn Taymiyyah n'a pas objecté cette parole d'Ibn Ḥazm lorsqu'il a objecté certains consensus mentionnés par Ibn Ḥazm.

Certaines personnes disent que le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya dit dans l'une de ses paroles que la personne ne rattrape pas, mais cela reste à vérifier, je n'ai jamais vu cela.[23] Et supposons qu'il ait une telle parole, elle contredit la parole de tous les savants si on dit que le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya n'a pas de salaf dans cela. Certains disent que c'est l'avis d'Abu Thawr, mais ceci est très discutable au niveau de l'authenticité jusqu'à lui.

Et quand on dit dans le hadith «**Il n'a pas d'expiation sauf cela**» (en parlant de celui qui a dormi ou oublié), l'expiation n'est pas pour enlever un péché qu'il aurait commis car celui qui a dormi ou oublié n'a pas de péché par consensus. Donc le hadith veut dire qu'il n'a pas besoin de faire autre chose pour une expiation, il n'a que le rattrapage à faire car il se peut qu'on oblige à quelqu'un de rattraper une chose et de faire une expiation. Le Prophète (ﷺ) a donc informé que celui qui a dormi ou a oublié n'a pas d'expiation à faire si ce n'est le rattrapage. C'est comme si ce qui est excepté est séparé car le rattrapage en réalité quand on regarde bien, est-il une expiation ? Car qu'est-ce qui fait qu'on oblige une expiation à celui qui a dormi ou a oublié puisqu'il n'a pas de péché ?[24]

---

[21] Jami' Al-massa-il 4/120.
[22] Maratib Al-ijma' p.32
[23] Je suis finalement tombé sur une parole d'Ibn Mouflih qui semble mentionner cela de lui (Al-Fourou' 1/409) sauf qu'il a mentionné le fait de perdre la raison à cause d'une chose illicite. Je ne sais pas s'il s'est trompé ou si le Cheikh Al-Islam a changé d'avis ou s'il vise quelqu'un d'autre car il a dit «notre Cheikh». Allah est le plus Savant.
[24] Quelqu'un pourrait objecter par le cas de celui qui tue par erreur. Dans tous les cas, cela n'influence pas le jugement sur le rattrapage.

5) D’après Abou Dharr (رضي الله عنه) : «Comment seras-tu si tu es dans un peuple qui retarde la prière de son temps ?» - Le Prophète (ﷺ) dit : «***Prie la prière à son temps, puis si tu trouves la prière avec eux*** [si tu as des dirigeants qui retardent la prière de son temps]***, prie avec eux, ce sera un ajout de bien pour toi*** [dans une version ***: ce sera une prière surérogatoire pour toi***].»[25]

L’aspect argumentatif : ces dirigeants retardaient la prière au point où celle-ci sortait de son temps et malgré cela, le Prophète (ﷺ) a ordonné de prier derrière eux. Si leur prière était nulle, la prière ne devrait pas être valide derrière eux.

Et j’ai une histoire avec ce hadith (je crois que j’avais dit que je devais vous parler de cela). Une fois, je lisais ce hadith et après sa lecture j’ai compris une chose : celui qui délaisse la prière volontairement au point de la faire sortir de son heure fixée n’est pas mécréant car s’il était mécréant, le Prophète (ﷺ) aurait ordonné de combattre ces dirigeants qui retardent la prière de son temps. De même, leur prière devrait être nulle jusqu’à ce qu’ils se repentent. Or, ici on voit bien que leur prière est valide puisque le Prophète (ﷺ) lui dit même de prier derrière eux en guise de prière surérogatoire.

Je me suis dit que cela prouve même que celui qui délaisse totalement la prière n’est pas mécréant car si pour avoir délaissé une seule prière volontairement on n’est pas mécréant, laisser deux, trois, quatre, six ou milles prières ne rend pas mécréant non plus car si on dit qu’une chose n’est pas de la mécréance, elle ne le devient pas par rapport à la quantité, on a déjà expliqué cela.

J’ai vu un étudiant ici à Médine et je lui ai expliqué ce que j’ai compris de ce hadith et je lui ai demandé ce qu'il en pense (car il se peut que quelque chose m’ait échappé). Il m’a dit que cela tient. Je lui ai répondu que le problème était que je n’ai vu aucun savant s’argumenter de ce hadith pour justifier que celui qui délaisse la prière n’est pas mécréant et que je ne peux donc pas m’argumenter de ce hadith. J’ai donc gardé cet aspect argumentatif pour moi.[26] Je me suis dit que j’allais présenter cela à un savant et que je verrai ce qu’il me dira. Et *Soubhan Allah*, quelque temps après j’ai vu que certains gens de science se sont argumentés de ce hadith pour prouver que celui qui délaisse la prière n’est pas mécréant.

J’ai même vu le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya faire allusion à cet argument-là, pas de manière très claire mais on comprend de sa parole qu’il fait comprendre que ces dirigeants ne délaissaient pas la prière totalement et qu’ils priaient quand même

[25] *Sahih Muslim*.

[26] C'était avant que je ne découvre qu’on peut s’argumenter d'une preuve même si les savants qui nous ont précédés ne l’ont pas citée à condition que la preuve indique vraiment ce que l'on veut justifier et à condition de ne pas contredire un consensus ou apporter un nouvel avis comme l’explique Ibn Outhaymîne et j’ai détaillé ce sujet dans ma série d’audios sur l'éloge et la critique. Et comme on dit, plus on apprend et plus on découvre des choses qu’on ignore.

(bien que c'était en retard) et que cela montre que celui qui délaisse la prière par négligence mais prie tout de même n'est pas mécréant. C'est ce qu'on comprend des propos du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya.

J'étais très content car je me suis dit que j'ai compris de ce hadith que celui qui délaisse une prière en la faisant sortir de son temps n'est pas mécréant sans avoir lu la parole d'un savant ayant compris cela. J'étais vraiment très content ce jour-là. Après, il y a certaines choses qui peuvent être discutables par rapport à l'aspect argumentatif de ce hadith concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. Et j'ai même vu que Muhammad Ibn Nasr a réfuté cette argumentation dans son livre «*ta'dhîm qadri al-salât*». Il a mentionné deux réfutations, l'une ne tient pas et l'autre peut tenir mais reste tout de même discutable.

Concernant le fait de rattraper la prière, certains ont répondu par rapport au hadith d'Abi Dharr que quand on y dit que ces dirigeants retardaient la prière, ce n'est pas qu'ils retardaient au point de faire sortir la prière de son temps mais plutôt qu'ils retardaient la prière du temps où on a le choix au temps pour celui qui a des excuses. Il y a certains savants qui divisent le temps de la prière en deux : 1) un temps dans lequel on a le choix (par exemple au début du *'Asr*), 2) un temps réservé aux gens qui sont dans la contrainte, qui ont des excuses (juste avant *Maghreb*). Celui qui est dans la contrainte, qui a une excuse, peut prier *'Asr* à ce temps-là, mais celui qui n'a aucune excuse n'a pas le droit de retarder le temps de *'Asr* jusqu'à ce temps. S'il le fait, il a le péché.[27] D'autres ont dit qu'ils retardaient le *Dhouhr* jusqu'au *'Asr*, et ce dernier jusqu'à ce que le soleil soit jaunâtre mais pas jusqu'au coucher du soleil.

Mais ceci est très discutable car le hadith dit : «***you âkhiroûna al-salâta 'an waqtihâ***» («***ils retardent la prière de son temps***).» Le terme «***son temps***» en arabe («***waqtouha***») est composé d'un terme au singulier et d'une chose à laquelle le terme est annexé. On a un «*moufrad moudaf*», c'est-à-dire un singulier annexé, cela veut dire que c'est général chez les savants de *oussoûl* ! Donc la base ici, c'est que c'est général : cela englobe le retardement de tout le temps fixé, que ce soit le temps dans lequel on a le choix ou le temps réservé à ceux qui ont des excuses. Restreindre le retardement à un temps précis est une restriction sans preuve. De plus, tant qu'il ne fait pas sortir la prière de son temps, il est toujours dans le temps fixé ! Pourquoi serait-il blâmé ?

6) Parmi les arguments de la majorité, il y a l'analogie avec celui qui rompt son jeûne d'un jour de ramadan volontairement en disant que si celui qui vomit volontairement doit rembourser, alors il en est de même pour celui qui retarde la prière volontairement.

[27] C'est un long débat entre les savants, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, même si sur cette question aussi j'ai un autre avis contraire à celui que j'avais laissé paraitre dans le *durar*. Peut-être qu'on en reparlera en détails dans le *durar* lorsque l'occasion se présentera.

Les quatre imams disent qu'il doit rembourser (après, ils ont divergé s'il doit faire l'expiation ou pas). Ibn Hazm (parmi les anciens) a contredit la majorité en disant que cette personne c'est-à-dire celle qui rompt volontairement son jeûne doit se repentir et n'a pas à rembourser ce jour de jeûne. Certains savants tels qu'Ibn Qoudama et Ibn Abdil-Barr ont mentionné un consensus que la personne doit rembourser[28], mais Ibn Ḥazm a contredit l'avis de la majorité des savants et il a excepté le cas de celui qui a vomi volontairement (il s'est basé sur un texte, on a vu cela dans le chapitre dans le *durar*).

Et l'imam Mālik rapporte dans son *Mouwatta* d'après Nāfi', d'après Ibn 'Omar qu'il avait l'habitude de dire : «***Quiconque vomit volontairement pendant le jeûne, il doit le rattraper, et celui qui est pris de vomissement [donc de façon involontaire] n'a pas à rattraper ce jeûne.***»[29]

Certains gens de science ont considéré que la divergence sur ce sujet (le remboursement pour celui qui a rompu volontairement son jeûne pendant le mois de ramadan) comme étant *châdh* [marginale], c'est-à-dire que c'est une divergence qui n'est pas considérée et que celui qui a rompu volontairement doit rembourser.

Certains ont essayé de réfuter cette analogie en faisant la différence entre celui qui a commencé à jeûner puis a rompu volontairement (lui doit rembourser) et celui qui n'a même pas jeûné depuis le début (lui ne doit pas rembourser). Mais cette différence ne tient pas. Il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Va-t-on dire la même chose pour celui qui commence la prière et qui l'abandonne, il doit la rattraper, contrairement à celui qui l'a délaissée depuis le début ? Non, tout ceci nécessite des preuves. Donc faire cette différence est discutable.

D'autres ont réfuté l'analogie sur le remboursement du jeûne en disant qu'il y a une divergence sur le sujet et qu'on ne peut donc pas faire l'analogie (elle peut passer avec celui qui est du même avis). Et il y a même une divergence entre les savants sur l'authenticité du hadith qui est venu sur celui qui jeûne et vomit volontairement (on avait parlé de cela dans le chapitre du jeûne dans le *durar*).

---

[28] Beaucoup de personnes me demandent ma position concernant celui qui rompt son jeûne volontairement sans excuse ou celui qui a délaissé le jeûne, doit-il rattraper cela ? La réponse est oui, ma position est la même que celle concernant le rattrapage des prières délaissées sans excuse. Les fondements de base sont les mêmes en ce qui concerne l'argumentaire qui justifie le fait de rattraper.

[29] Mouwatta de l'Imam Malik athar 48 et bien d'autres. La chaîne de transmission est clairement authentique. Ibn 'Omar qui est le compagnon du Prophète (ﷺ) ici voit qu'on rattrape le jeûne qu'on a rompu volontairement en vomissant, cela montre bien que cet avis de rattraper une obligation qu'on n'a pas effectuée volontairement était connue chez les compagnons bien qu'ici il s'agisse du jeûne.

7) Parmi les arguments mentionnés par la majorité, il y a le consensus.

Ibn Qoudama a mentionné un consensus en disant qu'il ne connaît aucune divergence sur le fait que celui qui retarde la prière volontairement doit la rembourser au point où Abou Mansoûr Al-Baghdâdî[30] a considéré que celui qui prétend que celui qui délaisse la prière volontairement il ne lui est pas obligatoire de rattraper (et que s'il le fait, ce n'est pas valide) est tombé dans de la mécréance[31] et ce qui est apparent, c'est qu'il s'est basé sur le prétendu consensus et c'est sûrement cela aussi qui a fait que certains gens de science considèrent l'autre avis comme étant marginal. Allah est plus Savant.

Dans tous les cas, la parole d'Abi Mansoûr Al-Baghdâdî est complètement fausse, caduque. Il n'y a pas de consensus comme on l'a vu depuis le début de cette question.

8) Ils avancent aussi l'argument du remboursement du vœu, mais ce n'est pas du tout un argument très fort.

Voilà en gros les arguments de la majorité des savants qui disent que la personne doit rembourser.

En conclusion, on peut dire que la prière est obligatoire, celui qui ne l'a pas effectuée en son temps déterminé sans excuse doit se repentir mais il n'est pas dispensé de l'accomplir car elle est obligatoire par consensus, on n'a pas le droit de dire à la personne qu'elle ne peut la rattraper sans consensus ou preuve claire justifiant cela.

Argumentation de ceux qui ont dit qu'on ne rattrape pas la prière

1) Pour ordonner à la personne de rembourser il faut une nouvelle preuve, autre que celle de base sur laquelle on s'est basé pour affirmer que la chose est obligatoire.

Si une personne délaisse la prière volontairement, il faut une nouvelle preuve pour lui demander de rembourser. Or, on n'a pas un texte clair qui montre que celui qui délaisse volontairement la prière doit rattraper. Allah n'oublie pas. S'il y avait un

---

[30] 'Abdelqâhir Ibn Tâhir, savant chafi'ite mort en 429 de l'Hégire. Abou 'Othman As-Saboûnî a dit qu'il faisait partie des savants des oussoûl et il fait quand même ses éloges. L'imam Adh-Dhahabî parle de lui dans «*As-Siyâr*» sauf qu'il était sur la voie des achâ'ira malheureusement.

[31] Dans son livre «*Al farqou bayna al-firaq*» à la page 132 lorsqu'il était en train de réfuter les mou'tazila.

rattrapage, Allah l'aurait dit. Tout jugement qui n'est pas basé sur le livre d'Allah ou la Sunnah de Son Messager (ﷺ) est nul.

Les autres ont répondu à cela en disant que l'ordre de prier est prouvé et est un consensus et que ce qui est prouvé par un consensus ne peut tomber que par un consensus semblable ou un texte clair. Or, on n'a aucune preuve qui montre que le rattrapage tombe sous prétexte que le temps est passé.

Et supposons qu'il faille une preuve : le hadith d'Abi Dharr en est une ! Car le hadith montre que la prière de ces dirigeants qui la retardaient est valide, sinon le Prophète (ﷺ) n'aurait pas dit que la prière accomplie derrière eux serait en guise de prière surérogatoire. Le fait de considérer leur prière valide[32] montre qu'on peut rattraper la prière manquée.[33] Et comme on l'a vu, l'ordre de prier est composé de deux choses : accomplir la prière et l'accomplir en son temps. Si l'une des choses n'a pas été faite, l'autre demeure.

Et concernant la question des oussoûl «est-ce qu'il faut une nouvelle preuve ?», on reviendra sur cela à la fin car la plus grande preuve qui m'avait convaincu lorsque j'avais adopté l'avis de la majorité des savants sur ce sujet est le fait qu'on demande de rattraper pour ceux qui ont des excuses comme l'oubli, le sommeil.

---

[32] Vous devez savoir que des savants qui disent qu'on ne rattrape pas affirment que la prière n'est même pas valide en raison du temps passé.

[33] Si quelqu'un dit que leur prière était une prière surérogatoire, nous disons que cette affirmation nécessite une preuve, c'est-à-dire affirmer que c'était une prière surérogatoire pour ces dirigeants-là, car ce n'est pas ce qui est apparent et cela revient au point de divergence qui est : est-ce-que si on rattrape la prière obligatoire manquée, elle est valide ? Et concernant la prière de ces dirigeants-là, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas valable, donc obligatoire et surérogatoire, sinon le Prophète (ﷺ) n'aurait pas recommandé de prier derrière eux. Soit on dit que c'étaient des mécréants mais cela est faux sinon le Prophète (ﷺ) n'aurait pas ordonné de prier derrière eux. Mais quelqu'un pourrait dire que le mécréant, c'est celui qui délaisse totalement la prière et non celui qui prie quand même, même s'il ne prie pas à l'heure, sauf que cette parole revient à la question de la mécréance, est-elle une chose qui est déterminée par le nombre ou un nombre précis ? On a déjà vu qu'en ce qui concerne la mécréance on ne fait pas de différence entre un peu et beaucoup, lorsqu'une chose est une mécréance, si on la fait une seule fois on mécroit, de même si une chose n'est pas une mécréance, peu importe le nombre de fois qu'on va la faire cela ne se transforme pas en mécréance. Si délaisser une prière ou quelques prières n'est pas une grande mécréance, alors délaisser la prière totalement donc plus que ce nombre de prières délaissées qui ne constitue pas une grande mécréance, n'est pas aussi une grande mécréance, le fait qu'un nombre de prières délaissées s'ajoute ne transforme pas cela en grande mécréance.

Je précise qu'à ce niveau dans l'audio j'avais mentionné un argumentaire qui ne tient pas, il n'est donc plus à prendre en compte. Il s'agit de la parole : «Le fait de considérer leur prière valide montre qu'on peut rattraper la prière manquée, sinon ils auraient dû être considérés comme des mécréants et il aurait été obligatoire de les combattre».

2) Le Prophète (ﷺ) a dit : «***Celui qui délaisse la prière de ‘Asr, ses oeuvres sont annulées.***»[34]

L'aspect argumentatif : le hadith montre clairement que celui qui a délaissé la prière de *‘Asr*, ses œuvres sont annulées. S'il pouvait rattraper et que cela était valide, ses œuvres ne devraient pas être annulées.

Les autres ont répondu en disant que le hadith parle de celui qui a délaissé la prière de *‘Asr*. Or, celui qui rattrape ne l'a pas délaissée. Et le hadith ne mentionne pas qu'il ne peut pas rattraper cette prière. De plus, le hadith a parlé de *‘Asr*, or vous, vous généralisez le jugement sur toutes les prières obligatoires délaissées (sachant que certains gens de science ont généralisé l'annulation des œuvres sur toutes les prières délaissées, et pas juste sur la prière de *‘Asr*, du moins de ce qui est apparent de leur parole).

Et ici je profite à rappeler une question. Beaucoup de frères me posent cette question : celui qui ne prie pas mais jeûne, celui-ci est-il valide ? J'ai regardé ce que les gens de science ont dit à ce sujet et j'ai vu que certains mentionnent que le jugement sur son jeûne dépend du jugement qu'on donne sur celui qui délaisse la prière. Si on dit qu'il est mécréant, alors son jeûne n'est pas valide. Si on dit qu'il est musulman, alors son jeûne est valide. Et j'ai toujours dit aux frères que son jeûne est valide en me basant sur cela car je suis d'avis des savants qui voient que celui qui délaisse la prière reste musulman tout en étant pervers.

Mais en méditant bien sur cette question, j'ai vu que le problème n'est pas juste sur le fait qu'il soit musulman ou pas. Il y a un autre problème, à savoir ce hadith qu'on a cité («***Celui qui délaisse la prière de ‘Asr, ses œuvres sont annulées***»). Dans le *durar* de l'imam Ach-Chawkânî, on a vu que les savants ont divergé sur le sens de ce hadith. Et on a vu qu'en Islam l'annulation des oeuvres est de deux types : il y a une annulation qui est partielle et une autre qui est totale (comme l'a mentionné Ibn Al-Qayyim).

Si on prend l'avis d'Ibn Al-Qayyim sur ce hadith, à savoir que ce sont les oeuvres de ce jour qui sont annulées et pas toutes ses oeuvres[35], et qu'on restreint le jugement à la prière de *‘Asr*, cela veut dire que celui qui ne prie pas et qui jeûne est dans une des deux situations suivantes : soit il ne prie que pendant le mois de ramadan et il y accomplit toutes ses prières ou au moins celle de *‘Asr*, soit il ne prie même pas, que ce soit pendant le mois de ramadan ou pas.

---

[34] *Sahih Boukĥârî*. On avait déjà expliqué ce hadith dans le *durar*.

[35] Ibn Al-Qayyim dit que celui qui délaisse totalement la prière, toutes ses œuvres sont annulées, mais que si c'est seulement le délaissement d'un jour précis alors ce sont uniquement les œuvres de ce jour-là qui sont annulées.

S'il ne prie même pas, que ce soit pendant le ramadan ou autre, alors son jeûne pendant le mois de ramadan sera annulé si on se base sur cet avis d'Ibn Al-Qayyim et si on restreint le jugement à la prière de *'Asr*, puisque s'il ne prie jamais, il a forcément délaissé la prière de *'Asr* ! Or, le hadith mentionne que celui qui a délaissé la prière de *'Asr*, ses œuvres sont annulées. Si on dit que ce sont les œuvres de ce jour qui sont annulées, alors chaque jour il va annuler son jeûne. Tandis que s'il ne prie que pendant ramadan en faisant toutes ses prières obligatoires, son jeûne ne sera pas annulé à cause des prières qu'il a délaissées avant ramadan. De même, s'il ne prie que la prière de *'Asr*, son jeûne ne sera pas annulé (si on restreint le jugement à la prière de *'Asr* comme c'est venu dans le hadith).

C'est ce qui est apparent dans cette question pour nous, et c'est ce qu'implique cette position (à savoir qu'il s'agit d'une annulation partielle, du jour où il a délaissé la prière de *'Asr*, si on restreint le jugement au délaissement de celle-ci). Et Allah est plus Savant. Mais, je n'ai vu aucun savant faire ce détail concernant le jeûne de celui qui délaisse la prière. Donc si un savant fait ce détail bien qu'il ne rende pas mécréant celui qui délaisse la prière, alors c'est ma position. Dans le cas contraire, je m'abstiens et je ne devance pas les savants sur cela. Et dans le *durar* on a vu que l'annulation des œuvres peut être partielle comme totale et qu'il est possible que des oeuvres soient annulées sans que la personne ne soit mécréante comme l'a expliqué Ibn Al-Qayyim dans son livre «*As-Salat wa Hukm tarikihah*» à la page 63 aux éditions Ibn Kathir lorsqu'il parlait du hadith où on dit que celui qui délaisse la prière de *'Asr*, ses oeuvres sont annulées.

Dans tous les cas, celui qui délaisse la prière et qui jeûne, on craint vraiment pour ses œuvres.[36]

3) Ils disent qu'il a été rapporté de façon authentique d'après Aisha (رضي الله عنها) que le Prophète Muhammad (ﷺ) a dit : «**Celui qui fait une oeuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre est rejetée.**»

L'aspect argumentatif : ils disent que le Prophète (ﷺ) n'a pas ordonné ou recommandé de retarder la prière de son temps, donc c'est rejeté.

En réponse à cela, certains ont dit qu'une chose peut être interdite mais valide si on l'a faite, comme elle peut être interdite et ne pas être valide. Et concernant la question «est-ce que l'interdiction implique l'annulation de l'acte ?», il y a une grande divergence chez les savants des oussoûl. Mais ce qui est juste, et Allah est plus

[36] Cependant, je suis arrivé à la conclusion que le jeûne de celui qui ne prie pas est bel et bien valide du moment où il est musulman bien qu'il soit pervers, il n'y a pas forcément une corrélation entre la validité de son jeûne et l'annulation de celui-ci après un temps, dans le cas où il delaisse la prière de *'Asr*, sachant que l'annulation peut avoir pour sens le fait que la personne n'aura pas des récompenses pour son oeuvre, cependant, elle ne sera pas châtiée pour le délaissement vu qu'elle ne l'a pas délaissée. Cette question sera plus détaillée in châa Allah dans mon livre qui sortira in châa Allah sur le jugement de celui qui délaisse la prière.

Savant, c'est que si l'interdiction ne revient pas à la chose-même, alors l'acte n'est pas du tout invalide mais la personne a le péché. On n'a pas le temps de trop entrer dans les détails sur cette question. In châa Allah cela viendra en détails si Allah facilite qu'on explique un livre de oussoûl.

Dans notre sujet, l'interdiction revient au temps, pas à la prière en elle-même. C'est retarder la prière en dehors de son temps sans excuse valable qui est interdit et pas accomplir la prière en elle-même. Et on a déjà mentionné quelques arguments que la prière en dehors de son temps est valide (avec bien évidemment le péché pour l'avoir retardée, la personne devra donc se repentir pour cela).

4) Ils ont fait l'analogie avec la prière avant son temps. Ils ont dit que si la prière n'est pas valide avant son temps, elle n'est pas valide non plus après son temps.

Les autres ont répondu qu'on ne doit pas faire cette analogie car la Législation a différencié entre les deux cas. Celui qui a oublié et prie avant le temps fixé (par exemple *Dhouhr* le matin à 8h), cette prière n'est pas valide et cela même s'il a l'excuse qui est l'oubli. Or, celui qui a oublié qu'il est l'heure de *Dhouhr* et qu'à cause de cela il n'a pas prié *Dhouhr*, s'il se souvient après l'heure de *Dhouhr* et qu'il la rattrape à ce moment-là, sa prière est valide. Donc il y a bel et bien une différence entre les deux cas. On ne peut pas les mettre au même niveau.

Le rattrapage pour celui qui a retardé la prière de son temps sans excuse valable n'est pas parce qu'il est excusé, mais plutôt parce que c'est une dette. C'est quelque chose qu'il doit accomplir car il ne l'a pas faite au moment où on la lui a demandée. Et ici je profite à rappeler que certains citent comme argument le verset où Allah dit (selon une traduction rapprochée) :

«**La prière demeure pour les croyants une prescription** [donc une obligation] **à des temps déterminés.**»[37]

Certains disent que prier à l'heure est donc une condition de validité de la prière.

Que veut dire ce verset ? Comme l'ont dit certains gens de science, cela signifie que la prière devient obligatoire à des temps précis. En d'autres termes, à chaque prière il y a un temps. Dès que celui-ci entre, la prière devient obligatoire. Maintenant, on a un temps pour l'accomplir, il y a un début et une fin. Il est obligatoire d'accomplir la prière dans cet intervalle-là sauf si on a une excuse valable. Si on dépasse cet intervalle sans excuse valable, on a un péché. Mais est-ce que cela veut dire que si on accomplit la prière après ce temps, celle-ci est nulle, non valide ? Non, le verset ne parle pas de cela.

[37] Sourate 4, verset 103.

Le verset ne montre ni sa validité ni son invalidité. Donc pour dire que ce n'est pas valide après le temps, cela nécessite soit un consensus soit une preuve claire. Et ici cela n'existe pas. Et là on est en train de parler de l'obligation de celui qui a retardé : est-ce que comme il a retardé il ne doit pas rattraper ou bien va-t-on plutôt dire qu'il est toujours obligatoire pour lui de rattraper (en ayant le péché) ? Telle est la question. On n'est pas en train de dire qu'il est autorisé de retarder la prière sans excuse au point de la faire sortir de son temps fixé, non ! Cela n'est pas permis.

Des savants citent ce verset pour prouver que l'entrée de l'heure est une condition de validité de la prière et que par conséquent prier avant l'heure n'est pas valide. Donc si tu dis que prier à l'heure est une condition de validité de la prière et que tu vises par là qu'avant l'heure la prière n'est pas valide, alors oui. Mais si tu vises ici que la condition est de prier dans le temps et qu'après celui-ci la prière n'est plus valide, ce n'est pas du tout accepté. Nous disons non.

5) Ils ont dit que les adorations qu'on doit faire dans un temps précis à un endroit précis (comme 'Arafat et Mouzdalifa) ne peuvent être accomplies ailleurs. C'est donc pareil pour le temps : il n'est pas permis d'accomplir une adoration à un autre temps que son temps précis.

Les autres ont répondu que l'analogie ne tient pas car les adorations qu'on doit faire dans un temps précis à un endroit précis (comme 'Arafat et Mouzdalifa) ne peuvent être accomplies ailleurs, que ce soit pour celui qui est excusé ou celui qui ne l'est pas. Or, pour la prière on a des preuves que celui qui est excusé (comme celui qui a dormi ou a oublié) peut rattraper la prière en dehors de son temps. Cela montre clairement qu'il y a une différence entre les deux cas. On ne peut donc pas faire l'analogie ici.

Et du moment où il est possible de prier hors de son temps pour celui qui est excusé, cela montre aussi qu'il est possible de le faire pour celui qui n'est pas excusé. La différence sera au niveau du péché. Celui qui n'est pas excusé devra se repentir en plus de son rattrapage contrairement à celui qui est excusé qui n'a pas de péché et n'a donc pas de repentir à faire pour cela.

6) Quant au hadith qui dit : «***Trois personnes, on n'accepte pas leur prière, parmi eux celui qui ne prie que hors du temps fixé pour la prière***», il est **faible**. Dans la chaîne de transmission on a Al-'Ifriqî et son cheikh qui sont tous deux faibles.

7) Ils disent qu'il a été rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Chayba d'après Abou Bakr que lorsque ce dernier allait mourir, il a dit à 'Omar : «***Certes, Allah a un droit la nuit qu'il n'accepte pas la journée et il a un droit la journée qu'il n'accepte pas la nuit. Il n'accepte pas la prière surérogatoire jusqu'à ce qu'on accomplisse celle qui est obligatoire.***»

Ce *athar* a une **coupure au niveau de la chaîne de transmission**. Celui qui rapporte d'Abou Bakr (Zabîd), n'a pas rencontré Abou Bakr. Et le athar qui parle de cette histoire est authentique en lui-même mais il n'y a pas cette partie-là. Mais il y a une autre voie de ce *athar* qui peut renforcer mais cela reste discutable. Et l'aspect argumentatif c'est qu'ils disent que quand on parle de droit ici, y rentre la prière de la nuit donc Allah n'accepte pas cela la journée, et vice-versa.

En réponse à cela nous disons premièrement que le *athar* a des problèmes et que deuxièmement il s'oppose au hadith d'Abi Dharr qu'on a déjà vu, où malgré que des dirigeants retardaient la prière, le Prophète (ﷺ) a dit de prier derrière eux, ce qui montre que leur prière était valide. Or, si la parole d'un compagnon contredit celle du Prophète (ﷺ), on prend la parole du Prophète (ﷺ) et on délaisse celle du compagnon car parmi les conditions pour travailler avec la parole d'un compagnon il y a le fait qu'elle ne contredise pas celle du Prophète (ﷺ). Et cela est si on affirme que le athar est authentique jusqu'à Abou Bakr.

De plus, quand on dit qu'on n'accepte pas tel acte, on peut viser par là que la chose n'est même pas valide comme lorsque le Prophète (ﷺ) a dit : «***Allah n'accepte pas la prière sans purification***.» On peut aussi viser par là que l'acte n'est juste pas accepté, même si c'est valide comme la prière de l'esclave qui s'est enfui qui n'est pas du tout acceptée comme le Prophète (ﷺ) l'a dit mais ce qui est voulu ce n'est pas la validité car s'il réunit les conditions de la prière, celle-ci est valide. Et l'imam An-Nawawi a expliqué la différence dans son explication du *Sahih Mouslim* au tome 2 à la page 58. Il a expliqué que si on n'accepte pas mais qu'on dit que c'est valide, cela veut dire que la personne n'est plus obligée de rattraper cela et qu'elle ne va pas être châtiée du châtiment de celui qui a délaissé la prière. Mais si on dit que ce n'est pas accepté et qu'on vise par là que ce n'est pas valide, cela veut dire que la personne n'aura pas la récompense et qu'elle doit reprendre, corriger cela.

De même le athar d'Ibn Oumar qu'on rapporte soit disant qu'il aurait dit que celui qui délaisse la prière n'a pas de prière. Ce athar est **faible, il y a des problèmes dans la chaîne de transmission**.

8) Certains ont dit que celui qui délaisse la prière est mécréant. Donc il ne doit pas rattraper car il a apostasié. C'est comme le mécréant qui se convertit : il ne rattrape pas les prières qu'il n'a pas accomplies avant son Islam.

En réponse à cela nous disons que déjà la question fait l'objet d'un débat. Les savants divergent. Et ce qui est juste, c'est que celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas du tout mécréant. Ensuite, comme on l'a vu, les savants divergent sur celui qui a apostasié et qui ensuite revient en Islam : doit-il rattraper les prières délaissées durant son apostasie ? De même pour celui qui a délaissé des prières avant son apostasie et qui ensuite revient en Islam : doit-il rattraper les prières

délaissées avant son apostasie ? Les savants divergent ici aussi. Donc prendre cela comme argument ne tient vraiment pas. Et comme on a vu, celui qui revient dans l'Islam après son apostasie ne rattrape pas ce qu'il a délaissé avant d'apostasier.

Cet argument peut passer avec celui qui est du même avis que vous (sur le fait que celui qui a apostasié ne rembourse pas et que celui qui abandonne la prière a apostasié). Mais pour celui qui déjà n'est pas d'avis que celui qui a délaissé la prière est mécréant, cet argument ne peut pas passer, car dans cet argument-là, vous partez du principe que celui qui délaisse la prière est mécréant, or cela n'est pas vrai.

Conclusion

En conclusion, l'avis que nous trouvons juste, et Allah est plus Savant, est celui de la majorité des savants, contrairement à l'avis que nous avions adopté dans le *durar*. Et ce qui est apparent, c'est que c'est l'avis d'Ibn Mas'oûd[38] et de Sa'd Ibn Abi Waqas parmi les compagnons.

Donc celui qui a délaissé plusieurs prières, comment les rembourse-t-il ? Il les rembourse comme il peut, dès qu'il a le temps, jusqu'à ce qu'il termine, mais il rembourse dans l'ordre. Par exemple, s'il a délaissé *Dhouhr*, *'Asr*, *Maghreb* et *'Ichaa*, il commence par *Dhouhr*, ensuite *'Asr*, ensuite *Maghreb*, ensuite *'Ichaa*. Et le jugement est le même pour le jeûne, Allah est le plus Savant.

De même celui qui a beaucoup de prières à rattraper même si ce sont des prières délaissées pendant plusieurs mois, il les rattrape petit à petit jusqu'à ce qu'il va terminer, lorsqu'il est fatigué, il peut se reposer puis il reprend.

La grande preuve qu'on avait avancée et qui a fait que je suive l'avis de la majorité des savants dans la question des oussoûl qu'on avait évoquée[39] était la suivante : on avait vu que dans la Législation Allah demande à des personnes de rattraper certaines adorations qu'elles n'ont pas pu faire à cause d'une excuse (comme le malade qui doit rembourser le jeûne s'il guérit ou celui qui a oublié la prière ou s'est endormi et qui doit la rattraper). Si on n'avait pas besoin d'une nouvelle preuve pour obliger le rattrapage, Allah n'aurait pas demandé à ceux-là de rattraper. Le fait qu'Il mentionne qu'ils doivent rattraper cela même si le temps est passé, c'est une preuve que pour obliger à une personne de rattraper, il faut une nouvelle preuve autre que la preuve sur laquelle on s'est basée pour affirmer l'obligation de la chose en question.

---

[38] Sauf que la chaîne de transmission a des problèmes.
[39] Est-ce qu'il faut une nouvelle preuve pour le rattrapage d'une chose qu'on a demandé de faire à un moment précis ou bien se base-t-on sur la preuve initiale pour obliger le rattrapage ?

On peut dire qu'en apparence cet argument est fort. Et c'est ce qui m'a vraiment convaincu dans cette question au point où j'ai adopté l'avis de la minorité des savants sur la question du rattrapage de la prière délaissée volontairement. Mais quand on médite bien, on se rend compte que cet argumentaire ne tient pas. Et c'est lorsque j'ai lu la parole d'Ibn Abdil-Barr dans son livre «*Al-istidhkar*» que j'ai compris que cet argumentaire ne tient pas. Et l'imam Ibn Abdil-Barr fait partie des savants qui ont bien détaillé la question du rattrapage de la prière sortie volontairement de son temps. Ibn Al-Qayyim aussi a bien détaillé cette question.

Nous disons : si Allah a mentionné le rattrapage pour des gens qui ont des excuses, ce n'est pas pour prouver que pour le rattrapage il faille une nouvelle preuve, non ! C'est tout simplement parce que celui qui a une excuse peut croire que comme il a une excuse, il n'a pas à rattraper ! Par exemple, celui qui a raté la prière par oubli peut penser que comme il a une excuse et que le temps est passé, il n'a pas à rattraper ! De même pour celui à qui on a permis de ne pas jeûner en raison de maladie, il peut penser qu'il n'a pas à rattraper ce jeûne ! Et donc pour enlever cette croyance que la personne peut avoir, Allah mentionne clairement que la personne doit rattraper.

Or, en général cette croyance n'intervient pas chez celui qui n'a pas d'excuse, celui qui est fautif. Lui, il est difficile qu'il se dise qu'il n'a pas à rattraper car il a délaissé sans excuse. C'est pourquoi, on n'a pas encore eu besoin de dire à celui-là de manière claire qu'il doit rattraper ! C'est cela la différence ! Donc on ne peut pas s'argumenter du fait qu'Allah mentionne qu'untel qui est excusé doit rattraper pour dire que cela montre que pour dire à quelqu'un de rattraper il faille une nouvelle preuve comme il y en a eu une pour celui qui est excusé !

C'est un profit que j'ai eu du grand savant Ibn Abdil-Barr. Vous voyez comment les savants ont un regard plus profond quand ils traitent des questions et lisent les textes ! Ici, ils ont regardé la sagesse. Pourquoi Allah mentionne ici que la personne doit rembourser et pourquoi là Il ne le mentionne pas ? C'est pourquoi il faut comprendre les buts de la Législation, des textes, les sagesses parfois. Comprendre ces dernières peut parfois être d'une grande utilité. Et Allah est plus Savant.

Le grand savant malikite Ibn 'Abdil-Barr (qu'Allah lui fasse miséricorde) dit :

«Il n'y a pas dans cette mention où l'on spécifie celui qui a dormi et celui qui a oublié en leur demandant de rattraper la prière ce qui prouve que celui qui délaisse la prière volontairement jusqu'à ce que son temps s'écoule n'a pas à la rattraper, plutôt il y a dans cette mention la plus claire des preuves justifiant qu'on doit ordonner à fortiori à celui qui délaisse volontairement la prière et qui est pécheur de la rattraper, comparé à celui qui a oublié et qui n'est pas blâmé ainsi que celui qui dort et qui est excusé.

On a mentionné celui qui dort et celui qui a oublié afin que quelqu'un ne s'imagine pas que comme ils n'ont pas de péché [du fait qu'ils ont oublié ou dormi] ils n'ont pas à rattraper ce qui est obligatoire sur eux [donc ces prières], le Prophète a donc clarifié que cela ne les dispense pas du rattrapage de la prière, elle est obligatoire sur eux une fois qu'ils se souviennent.»[40] [Fin de citation]

Pour finir, certains citent la parole de Aisha (رضي الله عنها) où elle dit en parlant de la femme en menstrues : «***On nous ordonnait de rattraper le jeûne et on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière.***»[41] Certains ont pris cela comme argument pour dire que le rattrapage nécessite une nouvelle preuve et qu'on ne doit pas se baser sur la preuve initiale qui oblige l'adoration pour demander à la personne de rattraper car si on devait se baser sur la preuve initiale, le Prophète (ﷺ) n'aurait plus dû demander à la femme en menstrues de rembourser le jeûne.

Ceci est très discutable. La réponse à cela est ce que nous avons déjà expliqué récemment. Et deuxièmement, La Législation a fait sortir la femme du cadre de l'obligation pendant qu'elle est en règles. Comment peut-on lui ordonner de rembourser ce qui n'est plus obligatoire sur elle ? Quant au jeûne, la Législation l'a aussi fait sortir du cadre de l'obligation pendant sa période de menstrues sauf qu'elle a mentionné un deuxième ordre qui montre qu'elle doit rembourser le jeûne, car Aisha dit «***On nous ordonnait de rattraper le jeûne***», or pour celui qui a retardé la prière au point de la faire sortir de son temps, le premier ordre de prier n'a pas été levé sur lui ! C'est pourquoi lui doit toujours prier en se basant sur le premier ordre, contrairement à la femme en menstrues chez qui l'ordre de base a été levé. Il est donc normal qu'il y ait un texte qui montre qu'elle doive rembourser !

Donc les arguments qui montrent que la personne doit prier sont les arguments qui montrent que la personne doit rembourser car l'obligation n'a pas été levée sur la personne. C'est pourquoi, si vous vous rappelez quand on a parlé du jeûne de la femme enceinte et de celle qui allaite dans le *durar* de l'imam Ach-Chawkânî, on a vu qu'Allah a levé l'obligation du jeûne sur elle. Donc il faut la preuve qui montre qu'elles doivent rembourser ! Cela veut dire que s'argumenter de la preuve de base obligeant le jeûne sur les musulmans ne passe pas car cette obligation a été levée sur elle ! Et donc si tu veux affirmer qu'elles doivent rembourser, il faut une nouvelle preuve.

Donc ce qui est juste, c'est que la personne qui retarde la prière jusqu'à la faire sortir de son temps, doit la rattraper et elle doit se repentir pour l'avoir retardée sans excuse valable. Et ceci est l'avis de la majorité des savants. Et c'est étonnant ! L'avis d'Al-Hassan Al-Basrî, d'Abou Bakr Al-Houmeidî et d'Ibn

---

[40] *Al-tamhid* 6/395, il a une parole semblable à celle-là dans *Al-istidhkar* 1/77.
[41] *Sahih Boukhârî* et *Sahih Mouslim*.

Hazm s'est répandu à notre époque ! Beaucoup de gens de science ont adopté cet avis, alors qu'avant c'était carrément considéré comme un avis marginal pour certains gens de science ! Ce n'était même pas un avis à prendre en compte pour certains gens de science !

Dans tous les cas, la personne doit regarder les arguments et suivre l'avis qui est soutenu par les arguments. Je précise enfin que je n'ai pas cité tous les arguments avancés sur le sujet des deux côtés, je me suis contenté de ce que j'estimais plus fort.

La prière délaissée pendant une longue période: question posée à Muhammad Wora (qu'Allah le préserve)

Question :

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Qu'Allah vous préserve,

Après écoute de vos cours 28 & 29 sur les haddadis où vous expliquez que la prière retardée volontairement sans excuse légiférer doit tout de même être rattrapée, beaucoup demandent ce qu'il en est de celui qui n'a pas prié pendant une longue période tout en étant musulman : cette personne doit-elle rattraper les prières manquées durant cette longue période même si elle s'est repentie et à présent assidue à la prière ?

Qu'Allah vous rétribue en bien.

Réponse :

Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouhou,

Oui, la personne rattrape même si cela fait une longue période et on n'a pas de texte qui mentionne une restriction en disant que si c'est tel nombre de prières on ne rattrape pas. Certains savants comme les hanafiyyah ont restreint un nombre précis mais on n'a pas de preuve réelle sur cela.

Donc la personne rattrape comme elle peut, dès qu'elle a du temps elle rattrape comme c'est dans le madhhab de l'imam Ahmed. Et si elle ne sait plus combien de prières elle a ratées, les gens de science disent qu'elle estime un nombre dont elle sera sûre qu'avec cela, sa conscience est tranquille. Cela lui fera aussi réfléchir à deux fois avant de délaisser la prière. Qu'Allah nous facilite et nous préserve de ce genre d'actes.

Question posée sur Messenger le 1er de Joumada Al-Thanî correspondant au 25 janvier 2020

Abdoullah le fils de l'imam Ahmed (qu'Allah leur fasse miséricorde) a dit :

«J'ai questionné mon père [l'imam Aḥmed] au sujet d'un homme qui a délaissé la prière pendant un mois, il a dit : il rattrape ce qu'il a délaissé jusqu'à ce qu'il devienne faible, ou qu'il n'ait rien pour subvenir à ses besoins ce jour, dans ce cas il va chercher de quoi subvenir à ses besoins, puis il retourne à la prière. S'il craint de manquer sa prière [celle du jour], alors il commence par celle qu'il craint de manquer, puis il rattrape après [les prières qu'il doit rattraper]. J'ai dit à mon père : et s'il est faible au point de ne pas pouvoir prier ? Il a dit : Il les délaisse jusqu'à ce qu'il ait la force [de continuer à rattraper].»[42]

L'imam Mālik (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :

«Celui qui a oublié de nombreuses prières ou qui a délaissé de nombreuses prières doit les prier selon ses capacités et qu'il aille à ses besoins et quand il finit avec ses besoins, il prie ce qui lui reste [comme prières à rattraper] jusqu'à ce qu'il termine de rattraper toutes ces prières qu'il a oubliées ou délaissées et qu'il fasse l'iqamah pour chaque prière. Il prie la prière de la journée la nuit et lit à voix basse et prie la prière de la nuit la journée[43] et lit à haute voix pour la prière de nuit qu'il prie la journée.»[44]

[42] *Massa-il Abdillah Ibn Ahmed Ibn Hanbal* 197.
[43] C'est-à-dire qu'il peut prier la prière de la nuit la journée et celle de la journée la nuit.
[44] *Al-moudawwana* 1/215.